

CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA TRÁFICO DE INFLUÊNCIA E CORRUPÇÃO ATIVA

CAPÍTULO II DOS CRIMES PRATICADOS POR PARTICULAR CONTRA A ADMINISTRAÇÃO EM GERAL

Tráfico de Influência

Art. 332. Solicitar, exigir, cobrar ou obter, para si ou para outrem, vantagem ou promessa de vantagem, a pretexto de influir em ato praticado por funcionário público no exercício da função:

Pena – reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, e multa.

Parágrafo único. A pena é aumentada da metade, se o agente alega ou insinua que a vantagem é também destinada ao funcionário.

- O crime de tráfico de influência é uma forma de estelionato.
- O autor do crime utiliza de fraude, ou seja, mente para a pessoa que dará a ele a vantagem.
- Na expressão “a pretexto de influir” está inserida a fraude, pois significa que o autor fala para a vítima que pode influir em um ato e na verdade não pode.
- A vítima do crime também tem um dolo, pois ela dá uma vantagem para o autor acreditando que ele poderá alterar algo em favor dela.
- A pessoa que cai no golpe (vítima) é chamada de corruptor putativo. Essa pessoa não pratica nenhum crime e é a vítima secundária.
- O sujeito passivo do crime será primordialmente o Estado e depois o corruptor putativo.
- Nas modalidades “solicitar” e “exigir”, o crime é formal. Já na modalidade “obter”, o crime é material.
- A vantagem pode ser econômica, moral, sexual, de prestígio etc.
- Trata-se de um crime que só pode ser cometido por dolo, a tentativa é possível, é de ação penal pública incondicionada e é de elevado potencial ofensivo.
- É de tipo misto alternativo.

05
min10
min

ANOTAÇÕES

Tráfico de influência – Art. 332, CP

- Capítulo II – Dos crimes praticados por particular contra a administração em geral.

Art. 332. Solicitar, exigir, cobrar ou obter, para si ou para outrem, vantagem ou promessa de vantagem, a pretexto de influir em ato praticado por funcionário público no exercício da função.

- Reclusão, de dois a cinco anos, e multa.
- Fraude específica no sentido de possuir influência perante um FP.

Exploração de prestígio – Art. 357, CP

- Capítulo III – Dos crimes contra a administração da justiça.

Art. 357. Solicitar ou receber dinheiro ou qualquer outra utilidade, a pretexto de influir em juiz, jurado, órgão do Ministério Público, funcionário de justiça, perito, tradutor, intérprete ou testemunha:

- Reclusão, de um a cinco anos, e multa. É possível haver a suspensão condicional do processo.
- Fraude específica no sentido de possuir prestígio perante algum FP específico da Justiça ou do MP.

Estelionato – Art. 171, CP

- Título II – Dos crimes contra o patrimônio.

Art. 171. Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento:

- Reclusão, de um a cinco anos, e multa.
- Fraude genérica.

Corrupção ativa

Art. 333. Oferecer ou prometer vantagem indevida a funcionário público, para determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício:

Pena – reclusão, de 2 (dois) a 12 (doze) anos, e multa.

Parágrafo único. A pena é aumentada de um terço, se, em razão da vantagem ou promessa, o funcionário retarda ou omite ato de ofício, ou o pratica infringindo dever funcional.

- É tipo misto alternativo.
- Vantagem indevida (duas correntes):
 - A primeira corrente diz que a vantagem deve ser patrimonial; e
 - A segunda corrente diz que a vantagem pode ser de qualquer tipo (corrente dominante).
- Se é solicitado que o funcionário público pratique algo fora de sua competência, mediante oferecimento da vantagem, não se trata do crime de corrupção ativa.
- O sujeito passivo é o Estado.
- Somente é possível a modalidade dolosa, é um crime de ação penal pública incondicionada, cabe tentativa e é formal (*caput*).

20
min

Obs.: O parágrafo único apresenta um crime material.

Corrupção Passiva e Corrupção Ativa

- É possível a prática de corrupção passiva sem que haja corrupção ativa? Sim.
- É possível a prática de corrupção ativa sem que haja corrupção passiva? A resposta também é positiva (RHC 70.059/GO, Dje 04/11/2016), Portanto, a corrupção nem sempre é crime bilateral.

25
min

ANOTAÇÕES

- Teoria pluralista (ou pluralística): se os crimes de corrupção passiva e corrupção ativa ocorrerem no mesmo contexto fático, não será adotada a teoria monista (ou unitária), prevista no artigo 29 do Código Penal.

Situações que não caracterizam o crime de corrupção ativa

1) Particular que solicita ao funcionário público para “dar um jeitinho” em alguma situação de seu interesse. **Não** caracteriza corrupção ativa pois não há oferecimento ou promessa de vantagem indevida. Entretanto, o funcionário público que cede ao pedido será responsabilizado pelo crime de corrupção passiva privilegiada (art. 317, § 2º, CP) e o particular responderá como partícipe desse crime.

2) “Carteirada” não configura corrupção ativa, pois não há qualquer oferecimento de vantagem indevida. Todavia, pode caracterizar abuso de autoridade (Lei n. 4.898/1965).

Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Cursos Online, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Érico Palazzo.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.
